

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

दीवानी अपील अपीलीय क्षेत्राधिकार

दीवानी अपील अपील संख्या 5071 / /2022

इंदौर विकास प्राधिकरण

... अपीलकर्ता

बनाम

बुरहानी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित

स्नेह नगर और अन्य

... प्रतिवादी

के साथ

दीवानी अपील सं. 5099/2022

दीवानी अपील सं 5074/2022

दीवानी अपील सं 5075/2022

दीवानी अपील सं 5076/2022

दीवानी अपील सं 5078/2022

दीवानी अपील सं 5079/2022

दीवानी अपील सं 5081/2022

दीवानी अपील सं 5080/2022

दीवानी अपील सं 5082/2022

दीवानी अपील सं 5084/2022

दीवानी अपील सं 5085/2022

दीवानी अपील सं 5087/2022

दीवानी अपील सं 5088/2022

दीवानी अपील सं 5090/2022

दीवानी अपील सं 5091/2022

दीवानी अपील सं 5093/2022

दीवानी अपील सं 5092/2022

दीवानी अपील सं 5094/2022

दीवानी अपील सं 5095/2022

दीवानी अपील सं 5096/2022

दीवानी अपील सं 5097/2022

दीवानी अपील सं 5098/2022

दीवानी अपील सं 5101/2022

दीवानी अपील सं 5103/2022

दीवानी अपील सं 5104/2022

दीवानी अपील सं 5105/2022

दीवानी अपील सं 5106/2022

दीवानी अपील सं 5077/2022

दीवानी अपील सं 5083/2022

दीवानी अपील सं 5086/2022

दीवानी अपील सं 5089/2022

दीवानी अपील सं 5100/2022

दीवानी अपील सं 5102/2022

निर्णय

एम. आर. शाह, जे.

1. विलम्ब क्षमा किया गया। प्रतिस्थापन की अनुमति है। उपशमन को रद्द किया जाता है वाद शीर्ष में तदनुसार संशोधन जाए।

1A. 2008 की रिट अपील संख्या 873 एवं अन्य सम्बद्ध रिट अपीलों में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.08.2014 से व्यथित एवं असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है उक्त अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.1998 की पुष्टि करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 के तहत योजना संख्या 97 को अंतिम रूप देने के खिलाफ संबंधित रिटों और मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 के तहत योजना संख्या

97 को अंतिम रूप देने के खिलाफ (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और बाद में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई धारा 4 और 6 के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम, 1894' के रूप में संदर्भित), को मंजूरी दी है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपीलों को खारिज कर दी है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं :- इंदौर विकास प्राधिकरण (इसके बाद 'आईडीए' के रूप में संदर्भित) ने 13.03.1981 को अधिनियम की धारा 50 (1) के तहत एक अधिग्रहण पारित किया, जिसमें योजना संख्या 97 - अन्य संबंधित भूमि उपयोगों के लिए एक आवासीय योजना बनाने के अपने इरादे की घोषणा की। सुविधा के लिए, योजना संख्या 97 को चार भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात् भाग I, II, III और IV। उक्त योजना के इरादे की घोषणा 10.07.1981 को सार्वजनिक सूचना के रूप में आगे प्रकाशित की गई थी। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 24.12.1983 द्वारा समस्त कलेक्टरों एवं संभागीय आयुक्तों को क्रमशः राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पदेन उप सचिव एवं उक्त सरकार के पदेन सचिव के रूप में अधिनियम, 1894 की धारा 4,5,6 और 17 के तहत मामले के निपटान के लिए कार्य करने का अधिकार दिया। विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, आईडीए ने अधिनियम की धारा 50(7) के तहत आवश्यकतानुसार 08.06.1984 को योजना संख्या 97 प्रकाशित की और योजना को उक्त तिथि को राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था।

2.1 आईडीए के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 (2) और (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मध्य प्रदेश सरकार के राज्यपाल, द्वारा बनाए गए व्यवसाय के नियमों के अनुसार राज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला जिलाधीश को

मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के अवर सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किया। राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 6.03.1987 द्वारा उप जिलाधीश को अपने-अपने क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधीश के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति प्रदान की।

आईडीए के अनुसार, अधिनियम की धारा 56 के अनुसार, आईडीए ने योजना संख्या 97 के लिए भूस्वामियों से उनकी भूमि की खरीद के लिए आपसी बातचीत शुरू की। चूंकि आपसी वार्ता विफल रही, इसलिए आईडीए ने अपने पत्र दिनांक 4.06.1987 द्वारा जिलाधीश को भूमि अधिग्रहण के लिए भेजा गया।

2.2 योजना संख्या 97 के लिए भूमि के संबंध में अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना 14.08.1987 को दो दैनिक हिंदी समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा, प्रकाशन अलग-अलग तिथियों पर और अंतिम रूप से 09.10.1987 को चिपकाया गया था।

2.3 उप जिलाधीश एवं भू-अर्जन अधिकारी ने अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के अन्तर्गत अपनी रिपोर्ट जिलाधीश के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की तथा अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना भी जिलाधीश के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत की। इसे जिलाधीश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

2.4 उप जिलाधीश ने अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के तहत गांव तेजपुर गड़बड़ी और गांव पिपलियाराव के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट दाखिल की और अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए जिलाधीश का अनुमोदन आदेश भी दाखिल किया। अधिनियम,

1894 की धारा 6 के तहत घोषणा शासकीय राजपत्र में 7.10.1988 को प्रकाशित हुई थी और उक्त घोषणा को दैनिक समाचार पत्रों में भी अलग-अलग तारीखों में और अंत में 16.12.1988 को प्रकाशित किया गया था। तत्पश्चात् जिलाधीश ने अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के अन्तर्गत आपत्तियों को अस्वीकार करने एवं अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति के साथ अपना प्रतिवेदन आयुक्त को प्रस्तुत किया, जिसे आयुक्त ने अपने पत्र दिनांक 6.12.1988 द्वारा अनुमोदित कर दिया।

2.5 अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन के बाद और जिलाधीश के समक्ष भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कुछ भूस्वामियों, जिनकी भूमि योजना संख्या 97 के लिए अधिग्रहित की गई थी, ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट दायर की और अपनी भूमि के बेदखली के खिलाफ अंतरिम आदेश प्राप्त किया। अवार्ड की घोषणा के बाद कुछ रिटएं दायर की गईं। जिलाधीश इन्दौर ने दिनांक 6.03.1991 को अधिग्रहित भूमि के संबंध में अवार्ड दिया कि मूल रिट कर्ताओं ने अधिनियम, 1894 की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक विविध दायर की और प्रार्थना की कि संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए। मूल रिट कर्ताओं ने यह भी प्रार्थना की कि आईडीए द्वारा तैयार की गई योजना संख्या 97 को रद्द कर दिया जाए और उनकी भूमि को हटाकर उससे मुक्त करने का आदेश दिया जाए। यह कि वर्ष 1997 में योजना क्रमांक 97 से कुछ भूमि मुक्त की गई थी। आईडीए ने रिटों के लंबित रहने के दौरान औचित्य बताते हुए योजना संख्या 97 से भूमि जारी करने के संबंध में एक स्पष्टीकरण दायर किया। उपर्युक्त रिलीज को चुनौती देने वाली योजना संख्या 97 को निम्नलिखित आधारों पर जारी करने की मांग की गई:

(i) अधिनियम की धारा 50(7) के तहत अपीलकर्ता द्वारा बनाई गई योजना को तीन साल के भीतर लागू नहीं किया गया था और इसलिए अधिनियम की धारा 54 के आधार पर यह व्यपगत हो गई।

(ii) धारा 6 के तहत जारी की गई अधिसूचना विधि के अनुसार नहीं थी क्योंकि धारा 5-ए के तहत आमंत्रित आपत्तियों का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। शत्रुतापूर्ण भेदभाव की एक दलील भी थी क्योंकि भूमि के विभिन्न हिस्सों को अंधाधुंध तरीके से अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया था।

2.6 विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक समान निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.1998 द्वारा संबंधित रिटों को अनुमति दी और आईडीए द्वारा बनाई गई योजना के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को मुख्य रूप से तीन आधारों पर रद्द कर दिया, अर्थात्: -

(i) एल.ए. अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आमंत्रित आपत्तियों को सक्षम प्राधिकारी, यानी राज्य सरकार द्वारा तय नहीं किया गया था।

(ii) अपीलकर्ता और मध्य प्रदेश राज्य द्वारा उत्तरदाताओं के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया था क्योंकि कई अन्य व्यक्तियों और उसी योजना का हिस्सा बनने वाली समितियों के स्वामित्व वाली भूमि के विभिन्न हिस्सों को अपीलकर्ता द्वारा जमानत के रूप में उत्तरदाताओं के भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जारी किया गया था।

(iii) अधिनियम की धारा 54 को ध्यान में रखते हुए, योजना समाप्त हो गई क्योंकि अधिनियम

की धारा 54 के तहत इसके प्रकाशन की तारीख से तीन साल के भीतर इसे लागू नहीं किया गया था।

2.7 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित समान निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, संपूर्ण अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने और अपास्त करने के साथ-साथ योजना संख्या 97 को इस आधार पर रद्द करने और अपास्त करने के लिए अधिनियम की धारा 54 के मददेनजर व्यपगत हो गई थी,आईडीए ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रिट अपीलों को प्राथमिकता दी। आक्षेपित उभयनिष्ठ निर्णय एवं आदेश में, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने उक्त अपीलों को खारिज कर दिया है, जिससे वर्तमान अपीलें उत्पन्न हुई हैं।

3. श्री बलबीर सिंह, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, श्री संजय कपूर, विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, आईडीए की ओर से उपस्थित होकर, जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ डिवीजन बेंच उच्च न्यायालय ने अधिनियम के तहत बनाई गई पूरी अधिग्रहण कार्यवाही के साथ-साथ योजना संख्या 97 को रद्द करने और अपास्त करने में वास्तविक रूप से त्रुटि की है।

3.1 विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने योजना संख्या 97 को अवैध और अमान्य घोषित करने वाली रिट आं को अनुमति दी और अधिनियम, 1894 के तहत मुख्य रूप से तीन आधारों पर अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया: -

(i) यह कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के संबंध में जिलाधीश को

शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं था;

- (ii) यह कि आईडीए अधिनियम की धारा 54 के तहत परिकल्पित अंतिम प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहा; और यह कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के संबंध में जिलाधीश को शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं था;
- (iii) प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि में से जमीन का वह बड़ा और विशाल हिस्सा मुक्त कर दिया गया है।

3.2 जहाँ तक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार, जैसा कि खंडपीठ द्वारा पुष्टि की गई है, कि अधिनियम, 1894 के खंड 5-ए के संबंध में जिलाधीश को शक्तियों का कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया है अंतर्गत:

- (i) यह कि अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा भूस्वामियों से आपत्तियों को आमंत्रित करने और उनकी सुनवाई करने और फिर उसकी रिपोर्ट तैयार करने का प्रावधान है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक उपयुक्त सरकार द्वारा रिपोर्ट पर निर्णय का संबंध है, यह अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत लिया जाता है। धारा 5-ए केवल यह घोषणा करती है कि रिपोर्ट पर उपयुक्त सरकार का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार, धारा 5-ए को शक्ति के किसी और प्रत्यायोजन की आवश्यकता नहीं है। रिपोर्ट पर निर्णय अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत लिया जाना आवश्यक है।
- (ii) इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार ने अपने पत्र दिनांक 22.03.1985 के तहत राजस्व विभाग के उप सचिव के रूप में कार्य जिला जिलाधीश को

और राजस्व विभाग के सचिव के रूप में अधिनियम, 1894 की धारा 4, 5, 6 और 17 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए संभाग के आयुक्त को अपनी शक्ति सौंपी है। अधिनियम, 1894 की धारा 4 से 6 को पढ़ने से पता चलता है कि इन धाराओं के तहत जिला जिलाधीश और आयुक्त को दी गई शक्तियां परिणामी हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि एक धारा दूसरे की ओर ले जाती है, जो अंततः अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत घोषणा के पारित होने में समाप्त होता है।

- (iii) इसके अलावा, अधिनियम, 1894 की धारा 6 के तहत एक घोषणा केवल धारा 5-ए के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट पर उचित सरकार द्वारा विचार किए जाने के बाद ही पारित की जा सकती है। सम्मानपूर्वक यह तर्क दिया जाता है कि ,भले ही दिनांक 22.03.1985 के आदेश में विशेष रूप से धारा 5-ए का उल्लेख नहीं है, वही उक्त आदेश में निहित है।
- (iv) अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर जिलाधीश द्वारा विचार किया जाना आवश्यक है। अधिनियम, 1894 की धारा 3(सी) जिलाधीश को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

"3(सी) अभिव्यक्ति जिलाधीश का मतलब एक जिले के जिलाधीश से है, और इसमें एक उपायुक्त और उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम के तहत एक जिलाधीश के कार्यों को करने के लिए शामिल हैं।

3.3 यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, एक जिलाधीश के कार्यों को करने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए जाने के अलावा, जिस प्राधिकरण ने आपत्तियों

पर धारा 5-ए के तहत विचार किया है, वह एक जिले का जिलाधीश है। जिलाधीश की परिभाषा एक समावेशी है और इसका अर्थ है जिले का जिलाधीश और इसमें उपायुक्त भी शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपने परिपत्र दिनांक 06.03.1987 द्वारा डिप्टी जिलाधीश को उनके क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधीश के कार्यों का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान की।

3.4 यह आगे तर्क दिया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 में प्रावधान है कि किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यवाहियां राज्यपाल के नाम पर की जाएंगी और राज्यपाल के नाम पर दिए गए आदेश और अन्य दस्तावेज निष्पादित किए जाएंगे। इस तरह से प्रमाणित किया जा सकता है जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है, और निर्देश पर एक आदेश की वैधता जो इस तरह से प्रमाणित है, उसे इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि वह राज्यपाल द्वारा बनाया या निष्पादित कोई आदेश या लिखत नहीं है।

3.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस आधार पर संपूर्ण अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द करने और अपास्त करने में वास्तविक रूप से त्रुटि की है कि राज्य सरकार द्वारा अधिनियम, 1894 की धारा 5-ए के संबंध में जिलाधीश को शक्तियों का कोई प्रत्यायोजन नहीं था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी विशेष रूप से देखा और माना कि तकनीकी अनियमितता को छोड़कर, अवॉर्ड को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है।

- 3.6 अधिनियम की धारा 54 के अनुसार प्रकाशन की तारीख से तीन साल के भीतर योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में आईडीए विफल होने के आधार पर योजना संख्या 97 को रद्द करने और अलग करने के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि अधिनियम की धारा 5 प्रदान करता है कि "यदि नगर एवं देश विकास प्राधिकरण धारा 50 के तहत अंतिम योजना की अधिसूचना के डीई से तीन वर्ष की अवधि के भीतर नगर विकास योजना के कार्यान्वयन को शुरू करने में विफल रहता है, तो यह तीन की उक्त अवधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगा।"
- 3.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में तीन साल के भीतर पर्याप्त कदम उठाए गए थे यह कि तीन साल की समाप्ति से पहले जब वार्ता विफल हो गई, तो राज्य सरकार ने तुरंत अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी कर दी।
- 3.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में धारा 50(1) के तहत एक नगर विकास योजना तैयार करने के इरादे की घोषणा 13.03.1981 को जारी की गई थी; धारा 50(2) के तहत उक्त घोषणा का प्रकाशन 10.07.1981 को किया गया था; अंतिम विकास योजना 08.06.1984 को अधिनियम की धारा 50(7) के तहत आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी; राज्य सरकार से दिनांक 4.06.1987 को अर्थात् अंतिम प्रकाशन के तीन वर्षों के भीतर भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन तीन वर्षों के भीतर उठाए गए पर्याप्त कदम इस प्रकार हैं:

	vf/kfu;e dh /kkjk 56 ds rgr~ ;kfpdkdrkZ izkf/kdj.k vkSj HkwfeLokfe;ksa ds chp vkilh ckrphr	
23.10.1984	अन्तिम स्वीकृत योजना तैयार कर संयुक्त निदेशक नगर एवं ग्राम आयोजना एवं आयुक्त नगर निगम को आम जनता को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गयी।	
01.03.1986	प्राधिकरण के पटवारी को राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया	
24.11.1986	कर्ता प्राधिकरण ने जिलाधीश से भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार करने के लिए पटवारी को भेजने का अनुरोध किया	
06.09.1986	मध्य प्रदेश राज्य us सभी संबंधितों को सर्कुलर जारी कर भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में जो भी आवश्यक हो उसका पालन करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा	
16.12.1986	;kfpdkdrkZ izkf/kdj.k us नगर और ग्रामीण नियोजन विभाग ls izLrkfor iz'uxr Hkwfe vf/kxzg.k dh vukifRr izek.ki= dh ekax dh	
31.01.1987 24.02.1987	Vkmu ,oa dUVªh lykfuax foHkkx dks vukifRr izek.ki= nsus ds fy;s स्मरण पत्र Hksts x;s	

15.04.1987	Vkmu ,oa dUV ^a h lykfuax foHkkx ls vukifRr izek.ki= izklr fd;s	
04.06.1987	pwafd okrkZ foQy jgh] ;kfpdkdrkZ usa jkT; ljdkj ls Hkwfe vf/kxzg.k dk fuosnu fd;k	
24.07.1987	,y-,-,DV dh /kkjk 5 ds varxZr vf/klwpuk tkjh dh xbZ	

3.9 यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर निर्धारित समय-सीमा के मद्देनजर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अधिनियम की धारा 54 के तहत योजना के गैर-कार्यान्वयन के आधार पर योजना को व्यपगत घोषित करने में पूरी तरह से चूक की है। यह अनुरोध किया जाता है कि धारा 54 में आने वाले शब्द "कार्यान्वयन शुरू करें" का अर्थ योजना के कार्यान्वयन का पूरा होना नहीं है। यह अनुरोध किया जाता है कि धारा 54 की एकमात्र उचित व्याख्या यह होगी कि योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण द्वारा कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और योजना को लागू करने का इरादा होना चाहिए।

अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के *संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित बनाम म.प्र. राज्य और अन्य, एआईआर 1991 एमपी 72* ds निर्णय पर विश्वास व्यक्त किया जाता है। यह निवेदन किया जाता है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध एक विशेष अनुमति इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, यह निम्नानुसार वर्णित किया गया था: "धारा 54 लागू नहीं होती है जब योजना को लागू करने के लिए तीन साल के भीतर पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। न्यायालय ने अधिनियम की धारा 56, 57 और 58 पर भी विचार किया था और यह विचार किया था कि 'लागू करने में विफल' शब्द का अर्थ योजना के कार्यान्वयन के लिए कोई ठोस कदम उठाने में विफलता और यदि ऐसा कोई कदम तीन साल के भीतर नहीं उठाया जाता है तो योजना समाप्त हो जाएगी ..."

यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च

न्यायालय की खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 54 के तहत योजना के गैर-कार्यान्वयन के आधार पर योजना को व्यपगत घोषित करने में तात्त्विक रूप से त्रुटि की है।

3.10 उपरोक्त पक्षपात के बिना, यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 54 अपनी शर्तों में स्पष्ट है कि यदि विकास प्राधिकरण अधिसूचना के अनुसार योजना के कार्यान्वयन को तीन साल की अवधि के भीतर शुरू करने में विफल रहा (जिसका अर्थ है कि पर्याप्त कदम उठाना), तो योजना समाप्त हो जाएगी लेकिन अधिग्रहण नहीं होगा। यह माना जाता है कि एक बार भूमि अधिग्रहित कर लेने के बाद यह सरकार में निहित हो जाती है और एक बार सरकार में निहित हो जाने के बाद इसे वापस स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और यह सरकार की संपत्ति बन जाती है।

3. 11 विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा शत्रुतापूर्ण भेदभाव और पूरे को रद्द करने और अलग करने पर दर्ज किए गए निष्कर्ष के संबंध में अधिग्रहण की कार्यवाही इस आधार पर कि कुल भूमि में से भूमि का एक बड़ा और बड़ा हिस्सा जारी कर दिया गया है और इसलिए शेष भूमि के संबंध में अधिग्रहण जारी रखना भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंडपीठ ने उन आधारों की उचित रूप से सराहना नहीं की है जिन पर भूमि जारी की गई थी। कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ खंडपीठ ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं करने में भौतिक रूप से गलती की है कि भूमि की रिहाई आवश्यकता पर निर्भर करेगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह स्थापित कानून है कि जहां आवासीय, वाणिज्यिक, या औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और भूमि की रिहाई

के लिए आवेदन से पता चलता है कि भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है, तो सरकार भूमि को जारी कर सकती है। , यदि इसका अस्तित्व किसी भी तरह से अधिग्रहण की अधिसूचना के अनुसार विकास में बाधा नहीं बनता है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम सुभाष सिंधी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जयपुर, (2013) 5 SCC 427; भारत संघ बनाम बल राम सिंह, 1992 समर्थन (2) एससीसी 136; सूबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2001) 7 एससीसी 545; जगदीश चंद बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 10 एससीसी 162; और धर्म पाल बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 2 एससीसी 397.

3.12 इसके बाद यह तर्क दिया गया कि वर्तमान मामले में, आवासीय, पार्क और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस तरह भूमि को मुक्त करने से योजना की अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है। कुछ भूमि मुक्त करने का अंतिम परिणाम यह हुआ कि योजना का कुल क्षेत्र उस क्षेत्र तक कम हो गया है लेकिन योजना की अखंडता समान बनी हुई है।

3.13 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में आईडीए ने योजना संख्या 97 से जारी भूमि के संबंध में कारण देते हुए एक स्पष्टीकरण दायर किया। हालांकि विद्वान एकल न्यायाधीश उन कारणों की सराहना करने में विफल रहे।

3.14 यह भी अनुरोध किया गया है कि अधिग्रहित की जाने वाली प्रस्तावित कुछ भूमि को मुक्त करने के निम्नलिखित कारण थे:

- a. आवास को-ऑपरेटिव समितियों पक्ष में 111.156 हेक्टेयर भूमि मुक्त गई-जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस मुक्त करने से योजना के कार्यान्वयन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि , उक्त आवास समितियों और योजना का उद्देश्य एक ही था । आगे यह इंगित जा सकता है कि प्राधिकरण / राज्य सरकार ने केवल उन्हीं सोसायटियों की भूमि आवंटित की थी जिन्होंने या तो कॉलोनी विकसित की थी या कॉलोनी का विकास शुरू किया था या भूमि का टाइटल प्राप्त किया था या अंतिम योजना के प्रकाशन से पहले शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के तहत छूट प्राप्त की थी अधिनियम की धारा 50 (7) के तहत यह प्रस्तुत जा सकता है कि प्रतिवादी ने इनमें से किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वे इसी तरह अन्य आवास समितियों के साथ स्थित हैं.

आर-1/बुरहानी नगर सोसाइटी के मामले में, माना जाता है कि शहरी भूमि (सीलिंग और विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 के तहत बुरहानी नगर को 30.09.1988 को छूट प्रदान की गई थी, यानी, अधिनियम की धारा 50 (7) के तहत योजना की अंतिम घोषणा के काफी बाद और अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद भी यह भी उल्लेख करना उचित है कि उक्त बुरहानी नगर सोसाइटी ने दिनांक 03.10.1988 को अर्थात अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद पंजीकृत बिक्री विलेख द्वारा भूमि खरीदी थी।

- b. 104.5 24 हेक्टेयर भूमि योजना से मुक्त की गई - जैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त भूमि

का भूमि उपयोग या तो कृषि या क्षेत्रीय पार्क के लिए था।

- c. 46.116 हेक्टेयर क्षेत्र की भूमि का विमोचन - उपरोक्त भूमि को भू-अर्जन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 5-ए के तहत आपत्तियों पर विचार करते हुए कुछ कारणों जैसे मौजूदा घरों, धार्मिक स्थानों, विभिन्न भूमि उपयोग आदि के कारण जारी किया गया था।,

3.15 श्री बलबीर सिंह, विद्वान एएसजी द्वारा यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में कुछ भूमियों का अधिग्रहण किया गया है और वास्तव में पार्क के लिए उपयोग किया गया है।

3.16 उपरोक्त निवेदन करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों की अनुमति दी जाए और खंडपीठ द्वारा पारित समान निर्णय और आदेश को रिट अपीलों को खारिज कर दिया जाए और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश, संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए और अपास्त कर दिया जाए। अधिनियम की धारा 54 के तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के साथ-साथ योजना संख्या 97 को रद्द और अपास्त कर दिया जाना चाहिए और अपास्त रखा जाना चाहिए। यह निवेदन किया जाता है कि यदि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, तो यह योजना के तहत क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगा, जो जनहित के विरुद्ध हो सकता है।

4. श्री बसव प्रभु ने इन सभी अपीलों का पुरजोर विरोध किया है एस पाटिल, श्री सुभाष संवत्सर, श्री एन.के. मोदी, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री पुनीत जैन और श्री मयंक क्षीरसागर, विद्वान अधिवक्ता संबंधित मूल रिट कर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए।
- 4.1 श्री पुनीत जैन, दीवानी अपील सं 5099//2022 एसएलपी 34880/2014, दीवानी अपील सं 5101//2022 एसएलपी 34907/2014, दीवानी अपील सं 5103//2022 एसएलपी 34879/2014 और दीवानी अपील सं 5077//2022 @एसएलपी 34855/2014 में संबंधित प्रतिवादी की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया है कि सवाल के तथ्य और परिस्थितियाँ में न तो एकल न्यायाधीश और न ही हाईकोर्ट की खण्ड पीठ ने योजना रद्द करने करने और अपास्त करने में कोई गलती की है।
- 4.2 मूल रिट कर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत जैन द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश साथ ही खण्ड पीठ ने अन्य बातों के साथ ही निम्नलिखित आधारों पर योजना और अधिग्रहण को रद्द कर दिया है:-
- (i) यह योजना मध्य प्रदेश नगर तथाग्राम निवेश अधिनियम की धारा 54 को ध्यान में रखते हुए समाप्त हो गई है।
- (ii) यह कि दो योजनाओं 97(2) और 97(4) का हिस्सा बनने वाली भूमि का एक बड़ा हिस्सा मुक्त किया गया था और उसके बाद इस योजना को जारी रखा गया था और अन्य भूस्वामियों (यानी, यहां उत्तरदाताओं) की भूमि का अधिग्रहण शत्रुतापूर्ण भेदभाव का कृत्य है आर्टिकल 14 का उल्लंघन है।

(iii) यह कि खंड 5 ए के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्ति आयुक्त को नहीं सौंपी गई थी और इसलिए खंड 5 ए के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण का फैसला एक उचित अधिकार द्वारा नहीं किया जाता है. इसलिए अधिग्रहण को दूषित किया जाता है.

4.3 यह प्रतिवाद किया गया है कि वर्तमान मामले में धारा 50 (7) अंतर्गत अंतिम योजना के प्रकाशन की तारीख 08.06.1984 है। इस योजना को लगभग तीन वर्षों तक लागू करने के लिए आईडीए द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया, सिवाय इसके कि आपसी अनुमति से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए मूल भूमि मालिकों के साथ तथाकथित बातचीत की गई। भूमि अधिग्रहण अधिनियम (एलए अधिनियम) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना 24.07.1987 को जारी की गई थी और एलए अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा 03.10.1988 को की गई थी। यह प्रस्तुत जाता है कि अवार्ड 06.03.1991 को एलए अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अवार्ड किया गया था . इसलिए, जब अंतिम योजना संख्या 97 को 08.06.1984 को प्रकाशित किया गया था, तो आईडीए से तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर योजना को लागू करने की उम्मीद की गई थी।

4.4 यह आगे प्रतिवाद किया गया है कि अधिनियम की धारा 54 में आने वाले “कार्यान्वयन” शब्द को बारीकी से समझा जाना चाहिए और इसलिए इसका अर्थ पूर्ण और सम्पूर्ण कार्यान्वयन होना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में “कार्यान्वयन” शब्द को “पर्याप्त कार्यान्वयन” के रूप में समझा जाना चाहिए।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बारीक

दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया और "पर्याप्त कार्यान्वयन" सिद्धांत पर आईडीए के कार्यों का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पाया है कि समय सीमा से चार दिन पहले भूमि अधिग्रहण के लिए अनुरोध भेजना "पर्याप्त कार्यान्वयन" को संतुष्ट नहीं करता है।

4.6 इसके बाद यह निवेदन किया जाता है कि धारा 54 में आने वाले शब्द "कार्यान्वयन" की व्याख्या अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ कथित धारा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की जानी चाहिए।

4.7 आगे योजना के गैर-कार्यान्वयन पर धारा 54 के संबंध में निम्नानुसार तर्क दिया गया है: -

(a) धारा 54 को धारा 53 में प्रदान किए गए प्रतिबंध के लिए समय सीमा के रूप में समझा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया है कि, धारा 53 भूमि मालिकों पर प्रतिबंध लगाती है, जिनकी भूमि को इस भूमि के विकास के लिए नगर विकास योजना का हिस्सा बनने के लिए अधिसूचित किया गया है। यह कि इस तरह का प्रतिबंध असीमित अवधि के लिए नहीं हो सकता है और इसलिए धारा 54 तीन साल की अधिकतम अवधि देती है, जहां तक इस तरह के प्रतिबंध जारी रह सकते हैं।

(b) जबकि धारा 53 के तहत प्रतिबंध मौजूद हैं, भूमि के "अधिग्रहण" के लिए समझौते या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत पर्याप्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

(c) अधिनियम की धारा 56 तथा तत्कालीन म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975. के नियम 19 के अन्तर्गत अर्जन की विधि का प्रावधान किया गया है, अधिग्रहण की प्रक्रिया में उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारित करता है। धारा 56 अधिग्रहण के दो तरीके प्रदान करती है: -

- (i) समझौते से अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ें, और
- (ii) समझौते से अधिग्रहण करने में विफल रहने पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए आगे बढ़ें।

1975 के नियम 19, सहपठित धारा 56 निम्नानुसार प्रावधान करते हैं: -

“19. भूमि का अर्जन - (1) अधिनियम की धारा 56 के अधीन भूमि अर्जन के प्रयोजनार्थ भूमि नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण में निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :-

- (i) धारा 50 के तहत नगर विकास योजना के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, टाउन एंड कंट्री विकास प्राधिकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही करेगा।
- (ii) जहां इस तरह का अधिग्रहण समझौते से होता है, भूमि ऐसे समझौते के माध्यम से प्राप्त नियमों और शर्तों पर टाउन एंड कंट्री डेवलपमेंट प्राधिकरण में निहित होगी।
- (iii) समझौते के विफल होने पर नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के प्रावधानों के तहत उस अधिनियम के तहत दिए गए मुआवजे के भुगतान पर ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध

करेगा।

- (iv) घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 6 के तहत प्रकाशित की जाएगी

- (v) ऐसी घोषणा के उपरान्त जिलाधीश उक्त अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के अर्जन हेतु आदेश लेने की कार्यवाही करेगा एवं अधिनियम के प्रावधान जहाँ तक हो सके उक्त भूमि के अर्जन पर इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि बाजार मूल्य उक्त भूमि का निर्धारण कारक होगा।”

नियम 19(1)(i) में एक सामान्य विवरण शामिल है जो प्राधिकरण को योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि को "अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ने" में सक्षम बनाता है। यह, दो तरीकों से किया जा सकता है - (1) 19(1)(ii) के तहत समझौते द्वारा अधिग्रहण, और समझौते द्वारा अधिग्रहण करने में विफल होने पर, (2) अनिवार्य अधिग्रहण द्वारा, जिसके लिए आवश्यक कदम 19(1) के तहत प्रदान किए गए हैं। (iii)(iv) और (v). इस प्रकार, अनिवार्य अधिग्रहण के लिए होना चाहिए: -

- (1) अनिवार्य अधिग्रहण के लिए टाउन एंड कंट्री विकास प्राधिकरण द्वारा एक अनुरोध,
- (2) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा, और
- (3) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 7 के तहत भूमि अधिग्रहण के आदेश के लिए जिलाधीश द्वारा उपयुक्त सरकार को एक अनुरोध

4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार, जबकि धारा 53 के तहत प्रतिबंध मौजूद हैं, प्राधिकरण से योजना को "कार्यान्वित" करने की उम्मीद है। अवधि के दौरान, प्राधिकरण को इस तरीके से कार्य करना चाहिए और उस चरण तक पहुंचना चाहिए जहां स्थिति "अपरिवर्तनीय" या काफी हद तक अपरिवर्तनीय हो जाती है, जहां तक भूमि स्वामी का संबंध है, अर्थात्,

- (i) भूमि स्वामी की भूमि या तो समझौते द्वारा "अधिग्रहीत" की जाती है, जिस स्थिति में उसे अपनी भूमि के लिए सहमत मुआवजा मिलेगा; या
- (ii) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं ताकि स्थिति उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत आदेश के चरण तक पहुंच जाए; या
- (iii) धारा 11 के तहत एक अवार्ड पारित करना या धारा 16 के तहत कब्जे का अधिग्रहण जिसके परिणामस्वरूप पूर्ण निहितता धारा 54 के प्रयोजनों के लिए "कार्यान्वयन" की आवश्यकता नहीं है, धारा 56 और नियम 19 के संयोजन के साथ पढ़ा जाता है।

4.8 यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि धारा 55 के अनुसार, नगर विकास योजना के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि होगी। यह कि एक बार धारा 6 के तहत एक घोषणा एलए अधिनियम की धारा 6(3) के तहत जारी की जाती है, तो घोषणा निर्णायक सबूत बन जाती है कि भूमि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 55 के तहत वैधानिक अवधारणा भी तीन साल की अवधि के लिए जारी रहती है, यदि धारा 54 के तहत योजना समाप्त हो जाती है, तो धारा 55 के तहत वैधानिक अवधारणा भी समाप्त हो जाती है। इसलिए, अवधि समाप्त होने से पहले, धारा 6(3) के तहत एक घोषणा पर अधिकार हो जाता है और उसके बाद धारा 55 के तहत एक वैधानिक अवधारणा की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

4.9 यह माना जाता है कि ऐसे मामले में जहां धारा 50(7) के तहत अंतिम योजना की तारीख से 3 साल की समाप्ति के बाद, धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है, धारा 55 के

तहत वैधानिक अवधारणा समाप्त हो जाएगी और एक व्यपगत योजना के लिए अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए भूमि का अधिग्रहण की एक अनिवार्य शर्त अनुपस्थित है जिसका कोई अधिग्रहण मान्य नहीं होगा।

४.१० आगे लेख है कि समझौते द्वारा अधिग्रहण के लिए कदम उठाने को, तीन वर्ष की अवधि के भीतर योजना को लागू करने के लिए कदम उठाने के रूप में नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित ही अवलोकन किया गया है, यह मानते हुए भी कि आईडीए भूमि मालिकों के साथ निजी बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण करने का प्रयास कर रहा था, आईडीए के इस प्रयास से अधिनियम के तहत योजना को लागू करने में कोई बाधा नहीं आएगी। यह कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से कहा गया है, दोनों कदम आईडीए द्वारा साथ साथ ही उठाए जा सकते थे। इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश व उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सही निर्णय दिया है कि विचाराधीन योजना अधिनियम की धारा ५४ को ध्यान में रखते हुए समाप्त हो गई थी, क्योंकि यह योजना तीन साल की अवधि के भीतर लागू नहीं की गई थी।

४.११ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5 ए और 6 के प्रयोजनों के लिए "समुचित सरकार" के रूप में कार्य करने के लिए जिलाधीश की क्षमता के संबंध में, यह लेख है कि वर्तमान मामले में धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, आपत्तियां धारा 5ए के अंतर्गत आमंत्रित की गई थीं, जिसे उप जिलाधीश और भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा संकलित किया गया था, जिन्होंने जिलाधीश के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जिलाधीश ने अधिनियम की धारा 5ए के तहत आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही की। उसके बाद जिलाधीश ने अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा पत्र जारी करने की कार्रवाई की। आगे लेख है कि वर्तमान वाद में माननीय मंत्री ने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की

धारा 5 ए के अंतर्गत, अपनी शक्तियां जिलाधीश को प्रत्यायोजित नहीं की, जिन्हें अधिनियम की धारा 4, 5, 6 और 17 के अंतर्गत कार्य करने के लिए सशक्त किया गया था।

४.१२ यह प्रतिवाद किया गया है कि धारा 5 क के अंतर्गत निर्णय करने की शक्ति, समुचित सरकार' की शक्ति है, जो धारा 3 (ईई) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वाद के तथ्यों में राज्य सरकार से अभिप्रेत होगी। यह कि, वर्तमान वाद में, धारा 5 ए के अंतर्गत 'उपयुक्त सरकार' की शक्तियां, दिनांक 22.03.1985 के आदेश के द्वारा किसी भी प्राधिकारी को नहीं सौंपी गई हैं।

४.१३ आगे लेख है कि धारा 6 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग ऐसी सरकार के सचिव या उसके आदेशों को प्रमाणित करने के लिए विधिवत प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अंतर्गत किया जाना है। यह कि उक्त शक्तियां, शासन के आदेश दिनांक 22.03.1985 द्वारा, संभागीय आयुक्त को प्रदत्त की गई हैं। धारा 6 के अंतर्गत घोषणाएं जिलाधीश द्वारा और उनके हस्ताक्षर से, उप सचिव के रूप में जारी की गई हैं। इसलिए उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष में पूरी तरह से न्यायसंगत है कि जिलाधीश, जिसने धारा 5 ए के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग किया था, के पास उक्त शक्तियां नहीं थीं।

४.१४ आगे यह लेख है कि अन्यथा भी, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से अवलोकित और अभिनिर्धारित किया गया है, राज्य सरकार और आईडीए की ओर से प्रतिकूल विभेदन था। वर्तमान वाद में, खंड 50 (7) के अंतर्गत, योजना की अंतिम अधिसूचना के समय योजनाओं के लिए चिन्हित और संलग्न की गई 531.428 हेक्टेयर भूमि में से, 261.796 हेक्टेयर भूमि आईडीए / मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पहले ही मुक्त की जा चुकी है। एक बार भूमि का वृहद भाग मुक्त हो जाने के पश्चात, योजनाओं को, मौलिक रूप से परिकल्पित रूप में लागू नहीं किया जा सकता। चूंकि योजना और अधिग्रहण अधिसूचना को रद्द कर दिया गया है, इसलिए प्रतिवादी ने अधिनियम की धारा १८ के अंतर्गत एक रेफरेंस दायर करके मुआवज़े में वृद्धि के उपाय का लाभ नहीं उठाया। यह कि मामले में, यह न्यायालय योजना और अधिग्रहण को बरकरार रखता

है, प्रतिवादियों को, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो एलएओ द्वारा निर्धारित मुआवजे में वृद्धि के लिए रेफरेंस दायर करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है।

४.१५ आगे प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी आईडीए द्वारा दायर की गई अपीलें 2019 के संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम की धारा 50 में संशोधन के मद्देनजर निष्फल हो गई हैं। यह कि अधिनियम की संशोधित धारा 50(1)(बी) के अनुसार, जहां एक नगर विकास योजना को अधिनियम के निरस्त प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है, लेकिन विकास या तो शुरू नहीं हुआ है या किसी भी कारण से शुरू नहीं किया गया है, वही व्यपगत होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान वाद में जहां तक अन्य योजनाओं का संबंध है, संशोधित धारा 50 (i) (बी) को ध्यान में रखते हुए इन्हें व्यपगत घोषित किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि प्रश्नगत योजना को हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 1988 में रद्द कर दिया गया था, जिसके आदेश की वर्ष 2014 में खण्डपीठ द्वारा पुष्टि की गई थी, इसलिए इस योजना पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान वाद में न तो प्राधिकारी द्वारा भूमि का कब्जा लिया गया है (जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश थे) और न ही योजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति जमा की गयी है। लेख है कि स्वीकृत रूप से 531.428 हेक्टेयर में से अनुमोदित योजना अभिन्यास में से 261.796 हेक्टेयर भूमि को मुक्त की जा चुकी है और भूमि मालिकों के साथ आपसी बातचीत से किसी भी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है। इसलिए वाद के तथ्य और परिस्थितियों में विद्वान एकल न्यायाधीश, साथ ही हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने इस योजना को उचित रूप से रद्द कर दिया है, इसे अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत व्यपगत माना है और एलए एक्ट के अंतर्गत अधिग्रहण की कार्यवाही को उचित रूप से रद्द कर दिया है।

४. १६ मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले अन्य विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता / अधिवक्ता ने वस्तुतः वही प्रस्तुतियां दी हैं जो श्री पुनीत जैन द्वारा दी गई हैं और इसलिए, उन्हें दोहराया नहीं गया है। मूल रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वाले सभी विद्वान अधिवक्ताओं ने

योजना की समाप्ति पर हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और आदेश का समर्थन किया है और साथ ही अधिग्रहण की कार्यवाही को रद्द और अपास्त किया है।

५. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार पूर्वक सुना है। उच्च न्यायालय ने, अपीलान्ट इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम १९७३ की धारा ५० के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में निर्मित योजना संख्या ९७ को और साथ ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत योजना संख्या ९७ से सम्बन्धी पूरी अधिग्रहण कार्यवाही को, आक्षेपित सामूहिक निर्णय व आदेश के द्वारा रद्द कर दिया है। विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश से, जिसकी खण्डपीठ द्वारा पुष्टि की गई है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाईकोर्ट ने योजना और अधिग्रहण की कार्यवाही को, परस्पर, निम्नलिखित आधारों पर रद्द कर दिया है :

- (i) यह कि योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा ५४ के परिप्रेक्ष्य में व्यपगत हो गई है।
- (ii) यह कि दो योजनाओं ९७ (2) और ९७ (4) का भाग बनने वाली भूमि का, एक पर्याप्त भाग निर्मुक्त कर दिया गया था और फिर योजना को निरंतर रखा गया और अन्य भू-स्वामियों की भूमि का चुनिंदा रूप से अधिग्रहण (अर्थात इस में प्रतिवादी) करना शत्रुता पूर्ण भेदभाव का कार्य है जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है ; एवं
- (iii) धारा 5-ए के अंतर्गत राज्य सरकार की शक्ति आयुक्त को प्रत्यायोजित नहीं की गई थी और इस तरह धारा 5-ए के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण का निर्णय एक उचित प्राधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः अधिग्रहण दूषित होजाता है।

६. जहां तक हाईकोर्ट द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष का संबंध है कि योजना सं.९७ अधिनियम की धारा ५४ को ध्यान में रखते हुए रद्द हो गई है और यह विचार करने के लिए कि क्या हाईकोर्ट द्वारा संपूर्ण योजना को, इस आधार पर रद्द करने में न्याय संगत है, कि यह अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत व्यपगत हो गई है, अधिनियम के उपयुक्त प्रावधानों को निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैं :

"५०. नगर विकास योजनाओं की तैयारी

- (1) नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकारी किसी भी समय नगर विकास योजना तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकता है।
- (2) योजना निर्माण के आशय की ऐसी घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर नगर और ग्राम विकास अधिकारी इस घोषणा को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा।
- (3) उपधारा (2) अंतर्गत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के अन्दर नगर और ग्राम विकास अधिकारी प्रारूप में एक नगर विकास योजना तैयार करेगा और उसे, उक्त प्रारूप विकास योजना के संबंध में, किसी व्यक्ति से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने वाली सूचना के साथ, ऐसी तारीख से पूर्व, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी तारीख जो ऐसी सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पूर्व न हो, विहित प्रारूप और रीति में प्रकाशित करेगा।
- (4) नगर और ग्राम विकास अधिकारी उपधारा (3) के अंतर्गत सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर विचार करेगा और जिसके चलते प्रभावित ऐसे व्यक्तियों को, जो सुने जाने के इच्छुक हैं, या उपधारा (5) अंतर्गत गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार के पश्चात्, मसौदा प्रारूप को प्रकाशित रूप में मंजूरी देना करेगा या उसमें ऐसे उपांतरण करेगा जो वह तर्कसंगत समझे।
- (5) जहां नगर विकास योजना भूखंडों के पुनर्गठन से संबंधित है, वहां नगर एवं ग्राम विकास अधिकारी, यद्यपि उपधारा (4) में उपबंधित, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और दो अन्य सदस्यों से मिलकर एक समिति का गठन करेगा, जिसमें एक सदस्य मध्य प्रदेश आवास मंडल का प्रतिनिधि होगा और दूसरा लोक निर्माण विभाग का अधिकारी होगा, जो उपधारा (3) अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की सुनवाई के प्रयोजन के लिए मुख्य

अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित कार्यकारी अभियंता की पंक्ति से अन्यून होगा।

(6) उपधारा (5) अंतर्गत गठित समिति आपत्तियों और सुझावों पर सुनवाई करेगी और ऐसे व्यक्तियों को सुनवाई देगी जो सुनवाई के इच्छुक हैं और अपनी रिपोर्ट ऐसे समय के भीतर, जो वह प्रस्तावों के साथ नियत करे, नगर और ग्राम विकास अधिकार को प्रस्तुत करेगी।

- (i) लोक प्रयोजनजनार्थ आवंटित या आरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित और सीमांकित करना
- (ii) पुनर्गठित भूखंडों का सीमांकन
- (iii) मूल और पुनर्गठित भूखंडों के मूल्य का मूल्यांकन ;
- (iv) यह अवधारित करना कि क्या जनता के लिए आरक्षित क्षेत्र, योजना के क्षेत्र के भीतर के निवासियों के लिए पूर्ण या भागतः लाभप्रद हैं;
- (v) भूखंड के पुनर्गठन और जन उद्देश्य के लिए, अंशों के आरक्षण के कारण योजना के लाभार्थियों को मुआवज़ा या योगदान का अनुमान लगाना और उसे विभाजित करना।
- (vi) प्रत्येक पुनर्गठित भूखंड के मूल्य में वृद्धि का आकलन और भूखंड धारक पर लगाए जाने योग्य विकास योगदान का आकलन करना :
ध्यातव्य है कि योगदान, उपार्जित मूल्य वृद्धि आधे से अधिक न हो।
- (vii) किसी पुनर्गठित भूखंड के मूल्य में क्षय का आकलन और इसके लिए देय प्रतिपूर्ति का आकलन करना.

(७) उपधारा (४) के अंतर्गत नगर विकास योजना, परिवर्तनों सहित / रहित, के अनुमोदित हो जाने के तुरंत पश्चात्, नगर और ग्राम विकास प्राधिकारी, अंतिम नगर विकास योजना को, राजपत्र में

और ऐसी अन्य रीति में जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिससे वह प्रवृत्त होगी।

XXX

XXX

XXX

५४. योजना का कालातीत हो जाना – यदि नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकारी, नगर विकास नियोजन का कार्यान्वयन दो वर्ष की अवधि के भीतर या धारा 50 के अंतर्गत अंतिम योजना की अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, आरम्भ करने में असफल रहता है, तो यह दो वर्ष या पांच वर्ष की कथित अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, व्यपगत होगी :

XXX

XXX

XXX

परन्तु, यदि प्राधिकारी और पक्षकारों के बीच कोई विवाद, यदि कोई हो, जो ऐसी योजना से व्यथित है, सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष, प्रतिफल हेतु, लाया जाता है, तो वह अवधि, जिसके दौरान उक्त विवाद ऐसे न्यायालय या अधिकरण के समक्ष लंबित है, योजना के व्यपगत निर्धारण हेतु सम्मिलित नहीं की जाएगी।]

५६. नगर और ग्रामीण विकास प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण।

नगर और ग्राम विकास प्राधिकारी धारा 50 के अंतर्गत अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय, लेकिन उससे तीन साल के भीतर, योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकता है और, इस तरह के अधिग्रहण में विफल रहने पर, राज्य सरकार, नगर और ग्राम विकास प्राधिकारी के अनुरोध पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 (1894 का नंबर 1) के प्रावधानों के अंतर्गत और उस समझौते के अंतर्गत अधिनिर्णीत मुआवज़े के भुगतान पर और राज्य सरकार द्वारा व्यय किए गए किसी भी अन्य प्रभार के अंतर्गत, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे

बढ़ सकती है। भूमि उक्त नियम व शर्तों के अधीन नगर और ग्राम विकास प्राधिकारी में विहित होगी।

अतः, अधिनियम की धारा ५४ के अनुसार, यदि नगर एवं ग्राम विकास प्राधिकारी, अधिनियम की धारा ५४ में तय अवधि के भीतर, नगर विकास योजना के क्रियान्वन को आरम्भ करने में असफल होता है, तो योजना व्यपगत हो जाएगी। इसलिए शब्द 'कार्यान्वयन शुरू करना' अनिवार्य और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिन पर विचार करने और व्याख्या करने की आवश्यकता है।

७. विकास अधिकारी की ओर से मामला यह है कि तीन वर्षों के भीतर अर्थात् 8.6.1984, योजना संख्या ९७ के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे, जो निम्नानुसार हैं :

तिथि	विवरण
13. 03. 1981	धारा 50 (1) के अनुसार नगर विकास योजना तैयार करने के विचार की उद्घोषणा
10. 07. 1981	धारा 50(2) के तहत घोषणा का प्रकाशन
08.06.1984	धारा 50 (7) के तहत कार्यालयीन राजपत्र में अंतिम विकास योजना का प्रकाशन
	अधिनियम की धारा ५६ के अंतर्गत याचिका कर्ता अधिकारी और भू-स्वामियों के बीच आपसी बातचीत
23.10.1984	अंतिम स्वीकृत योजना तैयार की गई और इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराने हेतु नगर एवं ग्रामीण नियोजन के संयुक्त निदेशक और नगरपालिका आयुक्त को भेजा गया
01.03.1986	राजस्व अभिलेख प्राप्त करने का निर्देशित याचिकाकर्ता अधिकारी के पटवारी
24.11.1986	याचिकाकर्ता अधिकारी ने कलेक्टर से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को तैयार करने के लिए पटवारी को भेजने का अनुरोध किया
06.09.1986	मध्यप्रदेश राज्य ने सभी संबंधित लोगों को अग्रसर होने के लिए परिपत्र जारी किया, जिसका भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों में पालन किया

	जाना आवश्यक है
16.12.1986	याचिकाकर्ता अधिकारी ने प्रश्नगत भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र माँगा
31.01.1987 & 24.02.1987	अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग को भेजे गए स्मरण-पत्र
15.04.1987	नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
04.06.1987	चूंकि बातचीत विफल रही, इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण करने का अनुरोध किया गया।
24. 07. 1987	भू अधिग्रहण अधिनियम की धारा ४ के अंतर्गत जारी अधिसूचना

इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिनियम की धारा ५६ के अनुसार, विकास अधिकारी, धारा 50 के अंतर्गत, अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की तारीख के बाद किसी भी समय, लेकिन उसके तीन साल के पूर्व, योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक भूमि के करार द्वारा अधिग्रहण हेतु अग्रसर हो सकता है और इस तरह के अधिग्रहण में विफल रहने पर, राज्य सरकार, विकास अधिकारी के अनुरोध पर, अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अग्रसर हो सकती है।

इस प्रकार, अधिनियम की धारा ५६ के अंतर्गत, तीन वर्ष के भीतर, विकास अधिकारी को करार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना अपेक्षित था और उसके बाद ही एवं इस तरह के अधिग्रहण में विफल रहने पर, राज्य सरकार विकास अधिकारी के अनुरोध पर ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ सकती है।

८. विकास अधिकारी की ओर से मामला यह है कि वर्तमान मामले में चूंकि बातचीत विफल हो गई और विकास अधिकारी समझौते द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने में विफल रहे, इसलिए विकास अधिकारी ने 4 जून, 1987 को राज्य सरकार से भूमि का अधिग्रहण करने का अनुरोध किया, जिसका अनुरोध योजना को अंतिम रूप देने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किया गया था। इसलिए विकास प्राधिकारी की ओर से मामला यह है कि योजना

अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत समाप्त नहीं होगी। विकास प्राधिकारी की ओर से वाद यह है कि 8.06.1984 और 4.06.1987 के बीच उठाए गए विभिन्न कदमों को योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने या शुरू करने के रूप में कहा जा सकता है।

हालाँकि दूसरी ओर एवं हाईकोर्ट के अनुसार योजना का वास्तविक कार्यान्वयन आवश्यक है और तीन वर्षों के भीतर इस योजना को लागू करने के प्रति कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाए गए थे। यह कि तीन वर्ष पूरे होने से चार दिन पहले अनुरोध करना पर्याप्त नहीं होगा और इसलिए अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत योजना व्यपगत हो गई है। जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित किया गया है, अधिनियम की धारा ५४ में प्रयुक्त शब्द है "कार्यान्वयन शुरू करने में विफल"। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत तय समय के भीतर योजना का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

योजना के 'कार्यान्वयन' और 'कार्यान्वयन शुरू करना' शब्दों के बीच स्पष्ट विभेद है।

९. **संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था बनाम मध्यप्रदेश राज्य और अन्य 1990 SCC ऑनलाइन एमपी 115 : एआईआर 1991 एमपी 72** में प्रकाशित वाद में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा एक सदृश सवाल पर विचार किया गया। अधिनियम की धारा ५४ में प्रयुक्त 'योजना का कार्यान्वयन' और 'कार्यान्वयन' शब्दों की व्याख्या करते हुए यह पाया गया कि अधिनियम की धारा ५४ में प्रयुक्त 'कार्यान्वयन' शब्द का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की दिशा में संतोषजनक कदम उठाए जाने के बाद भी यह योजना तीन वर्ष की अवधि के बाद समाप्त हो जाएगी क्योंकि उस अवधि के भीतर इसे पूरा नहीं किया गया है। ऐसा अवलोकन और धारण करते हुए, कंडिका १६ से २० में, यह निम्नानुसार पाया गया था कि :

"१६. इसके आगे, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रतिवाद किया गया है कि अधिनियम की धारा ५४ में निहित प्रावधानों के अनुसार यह योजना समाप्त हो गई है

क्योंकि इंदौर विकास प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत योजना के प्रकाशन की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर योजना को लागू करने में विफल रहा है। सभी याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता(ओं) ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि 'कार्यान्वयन' शब्द का स्पष्ट रूप से अर्थ होगा परिपूर्णता, प्रदर्शन, पूरा करना, पूर्ण करना, क्रियान्वयन और इस प्रकार वेबस्टर शब्दकोश, चेम्बर्स शब्दकोश, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश या किसी अन्य शब्दकोश में, शब्दकोश के अर्थों से 'कार्यान्वयन' शब्द का केवल एक ही अर्थ हो सकता है कि योजना को तीन साल की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा या हर तरह से पूरा किया जाना है और यदि इंदौर विकास प्राधिकरण उस अवधि के भीतर योजना को लागू करने में असफल है तो धारा ५४ के वैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए योजना व्यपगत हो जाएगी।

17. दूसरी ओर, यह तर्क दिया गया है कि 'कार्यान्वयन' शब्द का अर्थ अधिनियम के संदर्भ में ही लगाया जाना चाहिए। योजना के निर्माण और योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियम की पूरी योजना विचारत किया जाना चाहिए, इससे पहले कि यह माना जाए कि कार्यान्वयन का अर्थ केवल पूरा होना है।
18. पक्षकारों के संबंधित तर्कों की अच्छी तरह से विवेचना करने के लिए, आइए योजना की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में अधिनियम में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों को पढ़ते हैं।

धारा 50 में नगर विकास योजना तैयार करने का प्रावधान है और इस योजना को तैयार करने के लिए विभिन्न चरण दिए गए हैं और अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (7) में यह प्रावधान है कि जैसे ही उप-धारा(4) के अंतर्गत नगर विकास योजना को संशोधन के साथ या उसके बिना स्वीकृति दी जाएगी, नगर और ग्रामीण विकास प्राधिकारी राजपत्र में और अन्य तरीके से, जो भी निर्धारित किया जाए, अंतिम नगर विकास योजना प्रकाशित करेगा और यह निर्धारित करेगा कि यह किस तारीख से प्रारम्भ होगी। योजना

के अंतिम प्रकाशन के बाद धारा 51 में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें नगर और ग्रामीण नियोजन के निदेशक को किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा दायर आवेदन पर स्वप्रेरणा से योजना के अभिलेख की जांच करने और योजना को संशोधित करने के लिए ऐसा कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति दी गई है, जो वह अभिलेख का अवलोकन करने के बाद उपयुक्त समझे और उस समय के दौरान वह योजना के कार्यान्वयन को निलंबित कर सकता है। निदेशक की इस शक्ति का प्रयोग वह अंतिम योजना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर कर सकता है। तब फिर अधिनियम की धारा 52 के अंतर्गत, राज्य सरकार को, किसी योजना को परिवर्तित करने, योजना को रद्द करने या नई योजना बनाने के संबंध में निदेश देने की शक्ति प्राप्त है। फिर अधिनियम की धारा ५४ किसी योजना के व्यपगत होने का उपबंध करती है, यदि उसे तीन वर्ष की अवधि के भीतर कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

अधिनियम की धारा ५६ में यह उपबंध है कि धारा 50 के अंतर्गत अंतिम योजना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात्, प्राधिकारी योजना के कार्यान्वयन हेतु तीन वर्ष की अवधि के भीतर समझौते द्वारा आवश्यक भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही कर सकता है और यदि समझौते द्वारा भूमि का अर्जन करने में असफल रहता है तो भूमि के अर्जन के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया जा सकता है। तब धारा 57, विकास के लिए प्रदाय करती है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि जब भूमि अधिनियम की धारा ५६ अंतर्गत नगर विकास योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकारी में निहित है तो प्राधिकारी भूमि के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

फिर भी राज्य सरकार या निदेशक के पास यह सुनिश्चित करने की पर्यवेक्षी शक्ति होती है कि विकास योजना के अनुसार हो और वह प्राधिकारी को दिशा निर्देश जारी कर सके, जो प्राधिकारी पर बंधनीय है। इस प्रकार 'कार्यान्वयन' शब्द की व्याख्या करने से पहले अधिनियम में किए गए पूर्वोक्त प्रावधानों को विचारित किया जाना चाहिए।

अधिनियम की धारा 50 (7) के अंतर्गत किसी योजना के प्रकाशित होने के पश्चात्, निदेशक के पास दो साल की अवधि के भीतर अंतिम योजना को संशोधित करने का अधिकार है और फिर अधिनियम की धारा ५६ के तहत प्राधिकरण को 3 साल की अवधि के भीतर अधिग्रहण के लिए बातचीत शुरू करने की शक्ति दी गई है, जिसमें असफल होने पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जा सकती है और धारा 57 भूमि अधिग्रहण के बाद विकास कार्य शुरू करने और प्राधिकरण में निहित होने की बात करती है।

इस प्रकार 'कार्यान्वयन' शब्द का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि योजना को तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण होना चाहिए या क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अधिनियम की धारा ५४ को अधिनियम की धारा ५६ व 57 के साथ पढ़ने से अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि विधान मंडल का आशय यह था कि यदि कोई योजना अपने अंतिम प्रकाशन के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक निष्क्रिय पड़ी रहती है तो वह व्यपगत हो जाएगी। किन्तु यदि योजना के कार्यान्वयन की दिशा में अधिकारियों द्वारा कदम उठाए गए हैं, तो 'कार्यान्वयन' शब्द का अर्थ यह नहीं लगाया जाएगा कि तीन साल की अवधि योजना के पूरा होने के लिए प्रस्तावित अवधि है।

१९. इस वाद में, यह योजना रिंग रोड तैयार करने और रिंग रोड के आस पास विभिन्न सुविधाओं और नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए है। एक बहुत बड़े निर्माण और विकास के लिये एक योजना तैयार की जा सकती है जिसे पूरा करने में दस साल भी लग सकते हैं। अगर हम 'क्रियान्वयन' शब्द की संकुचित अर्थ में व्याख्या करें तो कोई भी विकास प्राधिकारी किसी भी बड़ी योजना को अपने हाथ में नहीं ले सकता है क्योंकि यह हो सकता है कि उस योजना को तीन साल में पूरा करना संभव न हो। इसलिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए केवल तर्कसंगत व्याख्या यह हो सकती है कि यदि विकास प्राधिकारी योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कदम

उठाता है और तीन वर्ष की अवधि के लिए अकर्मण्य नहीं रहता है, तो योजना व्यपगत नहीं होगी, लेकिन यदि योजना के प्रकाशन के बाद प्राधिकारी की ओर से योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कुछ नहीं किया जाता है तो वह योजना व्यपगत हो जाएगी।

२०. इस अदालत की खण्डपीठ ने लक्ष्मीचंद बनाम इंदौर विकास प्राधिकरण इंदौर (1980 का एम. पी. सं. 390 जिसका विनिश्चय 14-12-81 को हुआ) के मामले में, जिसमें समान तर्क दिया गया था कि तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि योजना कार्यान्वित नहीं की जाती है तो यह व्यपगत हो जाती है, यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा ५४ तब लागू नहीं होती, जब योजना को कार्यान्वित करने के लिए तीन वर्ष के भीतर सारभूत कदम उठाए गए हैं। अदालत ने अधिनियम की धारा 56, 57 और 58 को भी विचारण में रखा था और यह दृष्टिकोण अपनाया था कि 'कार्यान्वयन में विफल' शब्दों का अर्थ योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई संतोषजनक कदम उठाने में विफलता होगा और यदि तीन वर्षों के भीतर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो योजना व्यपगत हो जाएगी। यदि तीन वर्षों के भीतर संतोषजनक कदम उठाए गए हैं, हालांकि उस दौरान योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है, तो यह योजना समाप्त नहीं होगी और इस योजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। हम इस अदालत की खण्डपीठ द्वारा लिए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण के साथ सम्मानजनक रूप से सहमत हैं और निर्धारित करते हैं कि अधिनियम की धारा ५४ में आने वाले 'कार्यान्वयन' शब्द का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि भले ही अधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन की दिशा में कोई संतोषजनक कदम उठाया गया हो, फिर भी उस अवधि के भीतर इसे पूरा न करने के कारण तीन साल की समाप्ति के बाद योजना समाप्त हो जाएगी।

हम उपर्युक्त वाद में मध्यप्रदेश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

१०. इस प्रक्रम पर, एम. पी. नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 1975 की धारा १९ सहपठित अधिनियम की धारा ५६ का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा ५६ सहपठित नियम १९ के अनुसार और अधिनियम की धारा ५६ के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के प्रयोजनों हेतु, धारा 50 के अंतर्गत अंतिम नगर विकास योजना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, नगर और ग्रामीण विकास प्राधिकारी योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक भूमि के अधिग्रहण हेतु अग्रसर होगा। उपयोग किए गए शब्द "अधिग्रहण के लिए अग्रसर" हैं, न कि "वास्तविक अधिग्रहण"। इस प्रकार विधान मंडल की मंशा बहुत स्पष्ट और द्वंद्वरहित प्रतीत होती है। इसलिए जब अधिनियम में कुछ कार्यों को निर्धारित समय के भीतर करने हेतु प्रावधान है, तो अधिकारी को ऐसा समय दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से, पूरे क्षेत्र के लिए और जनता उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना पर विचार करते समय।

वर्तमान वाद में, योजना संख्या ९७ तैयार की गई है और आवासीय, उद्यान और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कोई अन्य अर्थ आवासीय, भाग और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए योजना तैयार करने के उद्देश्य को विफल कर सकता है।

११. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और जब तीन वर्षों के भीतर योजना के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे, जिसमें बातचीत के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कदम शामिल थे और फिर भी बातचीत के माध्यम से भूमि अधिग्रहण कार्य में विफल रहने पर, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य सरकार से संपर्क करने, हाईकोर्ट ने यह घोषणा करने में गलती में है कि यह योजना अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत समाप्त हो गई है। हाईकोर्ट ने अधिनियम की धारा ५४ की व्याख्या करते समय और / या उस पर विचार करते समय बहुत संकीर्ण अर्थ ग्रहण किया है।

१२. जहाँ तक धारा ४ व ६ सहित, सम्पूर्ण अधिग्रहण प्रक्रियाओं की विवादित भूमियों के सम्बन्ध में भू अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना, इस आधार पर कि जिलाधीश को धारा ५ ए के अंतर्गत शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गयी, के रद्द व निरस्तीकरण का प्रश्न है, यह ध्यान

रखना आवश्यक है कि वर्तमान वाद में, राज्य शासन ने, अपने पत्र दिनांक २२.३.१९८५ द्वारा, अपनी शक्तियां जिलाधीश को, राजस्व विभाग के उप सचिव एवं संभागायुक्त के रूप में, राजस्व विभाग के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु व धारा ४, ५, ६ व १७ में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग कर भू अधिग्रहण सम्बन्धी मामलों को निपटाने हेतु, प्रदत्त की थी। केवल इसलिए कि उक्त आदेश में धारा ५ ए का उल्लेख नहीं किया गया है, अधिनियम 1894 की धारा 4 और 6 के अंतर्गत अधिसूचनाओं और विशेष रूप से खंड ५ ए के अंतर्गत प्रतिवेदन / आपत्तियों पर विचार करने के बाद जारी की गई घोषणा सहित पूरी अधिग्रहण प्रक्रिया को गैरकानूनी घोषित नहीं किया जा सकता है।

१२.१ आगे, अधिनियम १८९४ की धारा ६ के अंतर्गत, एक उदघोषणा तभी जारी की जा सकती है जब धारा ५ ए के तहत प्रस्तुत की गई प्रतिवेदन पर उपयुक्त सरकार द्वारा विचार किया गया हो। अधिनियम की धारा ५ ए के अंतर्गत, आपत्तियां कलेक्टर द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है, कलेक्टर अर्थात् जिले के जिलाधीश सहित, उपायुक्त और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत उचित सरकार द्वारा कलेक्टर के कार्यों को करने हेतु विशेष रूप से नियुक्त कोई अधिकारी। यहां तक कि राज्य सरकार ने दिनांक 6.3.1987 के अपने परिपत्र के माध्यम से उपजिलाधीशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में भूमि के अधिग्रहण के लिए जिलाधीश की शक्तियों को प्रयोग करने की शक्ति प्रदत्त की।

१२.२ **आदर्शनगर गृह निर्माण सहकारी संस्थान मर्यादित भोपाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य और अन्य, 2004 (1) एम. पी. एल. जे. 539:2003 एस सी सी ऑनलाइन एम. पी. 329**, पैरा 24 से 26 में रिपोर्ट किए गए एक सदृश सवाल पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा विचार किया गया और निम्नानुसार निष्कर्षित व अभिनिर्धारित किया गया :

"२४. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि यह अधिसूचना (आर-6) कानून में अनुचित है और अधिनियम की धारा 4, 5-ए और 6 के प्रावधानों पर आधारित है, इसे स्वीकार नहीं

किया जा सकता है । गजानन बनाम मध्यप्रदेश राज्य, एआईआर 2000 एमपी 2 के वाद में, इस अदालत की खण्डपीठ ने समान दलील का खंडन किया कि इस तरह की संतुष्टि कलेक्टर / आयुक्त द्वारा की गई थी, न कि राज्य सरकार द्वारा, इस आधार पर अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी जा सकती कि 'उपयुक्त सरकार' द्वारा संतुष्टि नहीं की गई थी। सरकार का कार्य राज्यपाल के नाम में किया जाना वांछित है, यह संभव या व्यवहारपरक नहीं है कि ऐसे सभी कार्य उनके द्वारा या मंत्रिपरिषद द्वारा निपटाए गए हों। गजानन (पूर्वोक्त) में, यह अभिनिर्धारित किया गया है :-

- "३३. मध्यप्रदेश राज्य में, राज्यपाल ने कार्य के नियम और कार्य के आवंटन के नियम बनाए थे और इसके तहत निर्देश भी जारी किए थे। BAR के नियम 4 के अंतर्गत, उसने राजस्व विभाग को एक मंत्री के अंतर्गत रखा था। उसने भूमि अधिग्रहण कार्य को आगे राजस्व विभाग को आवंटित कर दिया था। राजस्व मंत्री को कार्य नियमों के नियम 13 पूरक अनुदेशों के नियम 2-ए के अंतर्गत विभाग के सचिव को किसी भी कार्य के निपटान के लिए प्रत्यायोजन हेतु अधिकृत किया गया था। इसी तरह, सरकार ने कार्य आवंटन नियमों की प्रविष्टि ४९ के संदर्भ में घोषणा की थी कि सामान्य प्रशासन विभाग पदेन अधिकारियों को नामित करने का अधिकारी होगा और इसके तहत सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण मामलों में निर्णय लेने के लिए राजस्व आयुक्तों और कलेक्टरों को पदेन सचिवों / उप सचिवों के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह दर्शाता है कि भूमि अधिग्रहण के विषय से निपटने की शक्ति राजस्व विभाग के सचिव / उप सचिव या किसी अन्य व्यक्ति तक विस्तारित थी, जिसे इस उद्देश्य के लिए पदेन घोषित / नियुक्त / नामित किया गया था और एक बार ऐसे नियुक्त पदेन सचिव (राजस्व आयुक्त) को पूरक अनुदेशों के नियम 2-ए के अंतर्गत प्रभारी मंत्री द्वारा भूमि अधिग्रहण मामलों को निपटाने के लिए कहा गया था, उसने ऐसे मामलों को निपटाने के लिए क्षेत्र अधिकार ग्रहण कर लिया और उनके सभी कार्य और निर्णय सरकार के हो गए।

२५. ऐसे अधिकार के प्रत्यायोजन के प्रश्न का उत्तर गजानन (पूर्वोक्त) में निम्नानुसार दिया गया है :

"३३क. पदेन सचिव (राजस्व आयुक्त) को सशक्त करने के लिए मंत्री का आदेश अमान्य था क्योंकि यह शासकीय आदेश नहीं था और यह कि उसके द्वारा ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती थी, यह सुझाव देने के लिए श्री असुदानी का ए. आई.आर. 1957 मद्रास 48 पर भरोसा पूर्णतः गलत है। यह सच है कि किसी मंत्री का निर्देश या आदेश शासकीय आदेश का स्वरूप तब तक ग्रहण नहीं करता है जब तक कि उसे कार्य के नियमों के अनुरूप औपचारिक रूप नहीं दिया जाता है, लेकिन वर्तमान वाद में राजस्व आयुक्त में अपेक्षित शक्ति निहित करने के लिए ऐसे किसी शासकीय आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह कहना भी भ्रामक है कि मंत्री ऐसी अधिकार प्रत्यायोजित नहीं सकते क्योंकि केवल राज्यपाल ही ऐसा कर सकते हैं। एक बार जब राज्यपाल ने स्वयं मंत्री को यह अधिकार दिया था कि वह सचिव को नियमों के अंतर्गत कार्य की किसी भी कार्य के लिए कह सकता है, तो यह स्वयं राज्यपाल द्वारा शक्ति के प्रत्यायोजन के समान था। हम इस बात से भी प्रभावित नहीं हैं कि ऐसी शक्ति केवल एक सचिव को दी जा सकती है, जो शायद विभाग का सचिव हो। यह एक ऐसी स्थिति की उपेक्षा करता है जहां एक विभाग में एक से अधिक सचिव हो सकते हैं और मंत्री उनमें से किसी को भी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

२६. दृष्टांत वाद में, जिलाधीश ने उपयुक्त सरकार की शक्ति का प्रयोग किया है और उप जिलाधीश ने आपत्तियों को अग्रेषित किया है और जिलाधीश को रिपोर्ट प्रस्तुत की है और जिलाधीश ने धारा 6 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया है, मुझे इसमें कोई अनौचित्य नहीं मिला है।"

१२.३ दृष्टांत वाद में भी, जब जिलाधीश ने उपयुक्त सरकार की शक्ति का प्रयोग किया है और अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत आपत्तियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर विचारोपरांत,

अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत घोषणा जारी की है, उच्च न्यायालय ने पूर्वोक्त आधार पर संपूर्ण अर्जन कार्यवाहियों को अभिखंडित करने और रद्द करने की गंभीर त्रुटि की है।

१३.

जहां तक तीसरे आधार का संबंध है, जिस पर योजना और संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाहियों को अपास्त किया है, अर्थात्, जहाँ तक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली कुल भूमि के विशाल और बड़े हिस्से का संबंध है, जिसे मुक्त किया जा चुका है, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि अधिग्रहित की गई कुल भूमि में से 68.11 प्रतिशत भूमि का विकास किया गया है और न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण 31.89 प्रतिशत का विकास नहीं किया गया है।

अन्यथा भी, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस योजना अंतर्गत आने वाली कुल भूमि 332.616 हेक्टेयर (अवार्ड द्वारा प्राप्त 277.853 हेक्टेयर भूमि और प्राधिकरण के स्वामित्व वाली 44.763 हेक्टेयर भूमि) में से 54.660 हेक्टेयर क्षेत्र तक भूमि विभिन्न प्रयोजनों के लिए मुक्त गई है और अन्यथा भी बची हुई भूमि 267.956 हेक्टेयर क्षेत्र तक होगी, जिसमें से वर्तमान अपील में शामिल भूमि 85.430 हेक्टेयर क्षेत्र तक होगी। विकास प्राधिकारी के अनुसार, योजना के अंतर्गत 111.156 हेक्टेयर भूमि को, आवास सहकारी समितियों के पक्ष में मुक्त किया गया था, क्योंकि आवासीय समितियों और योजना का उद्देश्य एक ही था। विकास प्राधिकारी के अनुसार प्राधिकारी / राज्य सरकार ने केवल उन्हीं समितियों की भूमि मुक्त की थी, जिन्होंने अधिनियम की धारा ५० (७) अंतर्गत, अंतिम योजना के प्रकाशन के पूर्व कॉलोनी विकसित कर ली या विकास शुरू किया था या भूमि का हक हासिल किया था या अर्बन लैंड (सीलिंग एंड रेगुलेशन) एक्ट १९७६ की धारा 20 के अंतर्गत छूट प्राप्त की थी। विकास प्राधिकारी के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत 104.524 हेक्टेयर भूमि, जिसे इस योजना से मुक्त रखा गया था, का उपयोग या तो कृषि या क्षेत्रीय पार्क था। कुछ कारणों जैसे मौजूदा मकान, धार्मिक स्थल, विभिन्न भूमि प्रयोजन आदि के कारण, ४६.११६ हेक्टेयर क्षेत्रफल की भूमि मुक्त करना, अधिनियम की धारा ५ ए के अंतर्गत आपत्तियों के प्रत्युत्तर में था।

१३.१

इस प्रकार, उपरोक्त से, यह नहीं कहा जा सकता है कि भूमि मुक्त करना मनमाना था और / या उन व्यक्तियों के लिए अनुचित पक्ष के उद्देश्य से था, जिनकी भूमि जारी की गई है। जैसा कि सही रूप से प्रस्तुत किया गया है कि आवासीय पार्क और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऐसी भूमि का अन्यथा अधिग्रहण किया जाना था, जो कि प्राधिकारी अनुसार वैध कारणों या वैध आधारों के लिए, भूमि को मुक्त करना, पूर्वाग्रहित या योजना की अखंडता पर प्रभावी नहीं है। कुछ भूमि मुक्त करने का अंतिम परिणाम यह होता है कि योजना का कुल क्षेत्र उस सीमा तक कम होता है लेकिन योजना की अखंडता समान रहती है। इस स्तर पर, यह ध्यातव्य है कि कुछ भूमि का उपयोग प्राधिकारी द्वारा पहले से ही एक उद्यान के लिए किया गया है जिसका उपयोग स्थानीय लोगों के लाभ हेतु किया जाता है। परिस्थितियों में, तृतीय आधार जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा योजना और पूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को रद्द कर दिया गया है, अपने आधार पर अवलम्बित नहीं होता है और यह निष्कर्ष अरक्षणीय है।

१४.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त कारणों से, वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं और रिट अपीलों को व एकल न्यायाधीश के अधिनियम की धारा ५४ के अंतर्गत योजना क्र ९७ को व्यपगत घोषित करने वाले सामूहिक निर्णय एवं आदेश को रद्द करने वाले तथा प्रश्नगत भूमियों से संबंधी भू अधिग्रहण की संपूर्ण कार्यवाहियां रद्द और अपास्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित, आक्षेपित सामूहिक निर्णय एवं आदेश, अरक्षणीय हैं और इन्हें रद्द व अपास्त किया जाना चाहिए और तदनुसार रद्द और अपास्त किया जाता है। हालाँकि वाद के तथ्य और परिस्थितियाँ में व्यय के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

.....न्यायाधीश

[एम. आर. शाह]

.....न्यायाधीश

[बी. वी. नागरत्न]

नई दिल्ली

0३ मार्च, २0२३.